



PUTUSAN
Nomor 924 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KARMILA, bertempat tinggal di Jalan Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Abdul, A.Md.Te., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ridwan Abdul dan Associates, beralamat di Jala Ampera, Desa Pone Dusun I, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- 1. PEMIMPIN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)** di Gorontalo, yang diwakili oleh Pimpinan, Muhammad Taswin Tadjudin, beralamat di Jalan Nani Wartabone, Nomor 22, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Legal Officer 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado, Iza Sadzili dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021;
- 2. MOH. TAUFIK GANI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Dahlan, RT 1, RW 1, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DJKN KANTOR WILAYAH GORONTALO Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) GORONTALO**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan Achmad

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 924 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadjamudin, Nomor 7, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala
KPKNL Gorontalo, Diana Setiastanti, S.H., M.Si. dan
kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
15 Desember 2021, selanjutnya memberi kuasa
substitusi kepada Pelaksana pada KPKNL Gorontalo,
Yus Iriyanto Ilahude, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 29 September 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA GORONTALO,
berkedudukan di Jalan Pangeran Kalengkongan, Kecamatan
Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan risalah lelang, yang diterbitkan oleh Tergugat III, adalah
tidak sah dan tidak berharga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian materiil
kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
kerugian secara imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 924 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 438/Libuo, terletak di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kecamatan Dungi, Kelurahan-Libuo, yang terdaftar atas nama Moh. Taufik Gani;
8. Menghukum untuk mengembalikan hak milik Penggugat dalam bentuk natural atau dikembalikan dalam keadaan semula, serta Penggugat diberi kesempatan untuk melunasi seluruh tunggakan hutang Penggugat termasuk bunga, denda dan angsuran tertunggak kepada Tergugat I, sebesar Rp447.300.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik dahulu atas nama Penggugat, sekarang dialihkan atas nama Tergugat II, yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 438/Libuo atas nama Penggugat sekarang sudah atas nama Tergugat II, berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kecamatan Dungi, Kelurahan-Libuo;
10. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk taat dan patuh atas putusan ini;
11. Terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Dasar gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 924 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi tentang pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Gto tanggal 7 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 28/PDT/2022/PT GTO tanggal 10 Agustus 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Gto *juncto* Nomor 28/PDT/2022/PT GTO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 924 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 28/PDT/2022/PT GTO *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Gto untuk seluruhnya;
3. Menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Mengukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Namun sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2022 dan 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2022 dan 4 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Penggugat sebagai debitur tidak membayar utangnya kepada Tergugat I dalam tenggang waktu yang disepakati, maka Penggugat wanprestasi, sehingga perbuatan Tergugat I yang menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, dengan demikian perbuatan Para Tergugat bukanlah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 924 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KARMILA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KARMILA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 924 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 924 K/Pdt/2023